

0093128-65.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0093128-65.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0093128-65.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO SANTOS DA MOTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

EDMILSON DE JESUS NUNES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, entre 26 de maio de 2016 e 22 de junho de 2016, na Rua Serra de Japi, nº 172, Vila Gomes Cardin, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu, em proveito próprio, o veículo Jeep Renegade, de placas FIA-0742/Piracicaba-SP, pertencente as vítimas Carlos A. dos S. e Renata dos S., coisa que sabia ser produto de crime.

EDMILSON DE JESUS NUNES SANTOS, RONALDO SANTOS DA MOTA e DEISE ARRUDA RAMOS (autos desmembrados), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal porque, na manhã de 20 de junho de 2016, por volta de 11h17min, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, obtiveram, para si, vantagem ilícita no valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), em

prejuízo da vítima Vicente M. L., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante fraude consistente em vender veículo receptado.

Narra a denúncia que Edmilson adquiriu conscientemente o veículo Jeep Renegade, produto de roubo praticado em Santo André em 26 de maio de 2016 e após a aquisição, buscou dois comparsas que pudessem emprestar suas contas bancárias para receberem o dinheiro da venda do veículo receptado. Então, Ronaldo e Deise, aceitaram emprestar suas contas, mediante remuneração.

Consta ainda que, na sequência Edmilson criou um anúncio vendendo o veículo receptado por R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), na plataforma de vendas de veículos WEBMOTORS, utilizando-se do nome do comparsa Ronaldo Santos da Mota, a fim de não levantar suspeitas na ocasião da transferência bancária.

O anúncio despertou interesse da vítima Vicente que, em 17 de junho de 2016, entrou em contato com Edmilson, que se passando por Ronaldo, marcou encontro para mostrar o veículo pessoalmente, indicando um condomínio situado na Rua Serra de Japi, nº 172, informando ser a sua residência.

De boa-fé, a vítima realizou test drive no Jeep e após Edmilson apresentar documentos do veículo e laudo de vistoria falsificado, atestando seu bom estado e boa procedência, a vítima negociou o preço final para R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) para aquisição do veículo.

Edmilson indicou duas contas para depósito do valor, sendo uma delas de titularidade do comparsa Ronaldo, fazendo-o para evitar suspeitas. Assim, Vicente, na mesma hora, depositou R\$ 68.000,00 na conta poupança nº 01300019682-5, da agência nº 4.067 da Caixa Econômica Federal, cujo titular era Ronaldo, e, por fim, R\$ 40.000,00 na conta corrente nº 18.069-8, da agência 4.868 do Banco Itaú, cuja titular era a comparsa Deise Arruda Ramos.

Após, a vítima ligou para Edmilson, a fim de confirmar a transação e marcar a entrega do veículo em frente ao Terminal Penha, ocasião em que o denunciado entregou a documentação de transferência para o filho da vítima, com firma reconhecida.

A vítima constatou a má origem do automóvel, ao entregar a documentação para regularização.

A denúncia foi recebida em 9 de agosto de 2018 (fls. 198/199).

A ré Deise não foi localizada para citação pessoal e citada por edital, não se manifestou, nem constituiu defensor, razão pela qual o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 281/282) e o processo foi desmembrado em relação a ela (fls. 321).

Os réus Edmilson e Ronaldo foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 259/261 e 271).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e os réus Edmilson e Ronaldo foram interrogados.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade no reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, uma vez que não se pode presumir que a vítima foi induzida a reconhecer o acusado Edmilson, ainda mais porque a própria vítima relatou ter comparecido espontaneamente à delegacia. Sobre a validade do reconhecimento fotográfico, confira-se:

“Apelação criminal – Roubos circunstanciados (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 4 deles consumados e 1 tentado – Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia – Não ocorrência – Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizado quando possível – Mérito: Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Em juízo, uma das vítimas reconheceu CRISTIANO; enquanto uma outra reconheceu ANDRÉ, ratificando o reconhecimento da fase investigativa – Majorantes mantidas – Redução das penas na terceira fase da dosimetria, aplicando somente o aumento previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Criminal 1500089-86.2019.8.26.0129; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

“ROUBO – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA CABALMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA – DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DO ARMAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO. PROCESSO-CRIME – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP -- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO PELO PESSOAL EM JUÍZO – PROCEDIMENTO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.” (TJSP; Apelação Criminal 1502987-47.2021.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

Ademais, referido reconhecimento foi corroborado pelo reconhecimento pessoal do réu Edmilson, o qual, segundo consta dos autos (fls. 94), atendeu aos requisitos legais. Todavia, ainda que assim não fosse, o cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal deve ocorrer “se possível”, como diz a própria letra da lei.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pela portaria de fls. 2/3, pelo boletim de ocorrência de fls. 4/7, pelos documentos de fls. 17/22, 42/50, 126 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

O crime patrimonial anterior está comprovado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos e pelos demais elementos de prova.

Em seu interrogatório, o réu Edmilson negou os fatos mencionados na denúncia e disse que foi abordado dentro do fórum após ter saído da audiência de custódia referente ao crime envolvendo o veículo HRV. Os policiais conduziram o interrogado, tiraram uma foto sua com a plaquinha no DEIC e lhe liberaram, porém, o interrogado não foi levado à reconhecimento na delegacia.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

Em seu interrogatório, o réu Ronaldo disse que estava desempregado e precisando de dinheiro na época dos fatos e acabou revendo um colega seu, que disse que um colega dele estava precisando de um rapaz com uma conta para que nela fosse depositado o dinheiro da venda de um carro, mas o interrogado não sabia que o carro era roubado ou dublê.

O interrogado emprestou sua conta e ganhou R\$ 1.000,000 para receber o dinheiro da vítima em sua conta. Desse montante, o interrogado transferiu R\$ 50.000,00 para outra conta e fez quatro saques, três de R\$ 5.000,00 e um de R\$ 3.000,00.

A pessoa que disse precisar da conta havia falado para o interrogado que precisava da conta para não pagar imposto de renda ou algo assim, mas o interrogado não desconfiava de que essa pessoa estava fazendo algo ilícito.

A vítima do estelionato Vicente disse que entrou no site da Webmotors e viu um automóvel pelo qual se interessou. Não havia nada de suspeito em relação ao preço do bem, então a vítima entrou em contato com o anunciante, que inicialmente mandou o RENAVAL do carro à vítima por WhatsApp ou e-mail. Porém, os documentos que foram apresentados à vítima eram falsificados, sendo que a vítima apenas tomou conhecimento de referida falsidade posteriormente.

Após o envio dos documentos iniciais, a vítima fez contato visual com o vendedor do veículo, que lhe apresentou o carro e toda a documentação do automóvel, inclusive com reconhecimento por tabelião.

O negócio foi concluído e a vítima fez dois depósitos, logo após a entrega dos documentos.

Porém, depois de três ou quatro horas, a vítima percebeu que tinha caído em um engano porque o veículo era um dublê, pois a numeração do chassi constante dos vidros do carro não correspondia à numeração constante do documento do veículo, fato que foi constatado pela seguradora quando a vítima entregou o carro para a seguradora fazer a vistoria e o seguro.

A quantia paga não foi ressarcida à vítima.

A vítima tentou entrar em contato com o vendedor após o negócio, mas ele sumiu.

A vítima foi até o DEIC e por coincidência o réu Edmilson estava no local porque

estava aplicando um mesmo golpe em relação a outro carro. Diante disso, a vítima reconheceu pessoalmente o réu Edmilson como a pessoa que havia lhe ludibriado. O vendedor do veículo se apresentou à vítima com o nome de Ronaldo. A vítima chegou a fazer um test drive no veículo antes de comprá-lo. Os policiais não mostraram fotos do réu, o reconhecimento no DEIC foi feito de forma pessoal e o réu estava na sala de reconhecimento com outras duas ou três pessoas.

Não há motivos para se duvidar das declarações da vítima, pois não teria interesse em incriminar falsamente os réus.

O policial Patrick depôs que recebeu a denúncia de que havia um carro roubado sendo anunciado na OLX. Foi passado o endereço e os policiais viram esse carro entrar no condomínio, era uma HRV. Após campana, o réu Edmilson foi abordado. As placas do veículo estavam trocadas, mas não o chassi do vidro. O réu Edmilson confirmou que sabia que o carro era adulterado e estava sendo anunciado na OLX. O depoente não se lembra do caso dos autos, envolvendo o veículo Jeep.

De igual forma, o policial Roberto relatou que recebeu informações em sua delegacia sobre um veículo produto de roubo estava em uma residência e tinha sido anunciado pela OLX. Os policiais se deslocaram ao local, um condomínio, fizeram campana até que o réu Edmilson entrou no carro e foi abordado. Esse carro era uma HRV com as placas trocadas, mas os agregados do veículo constavam como produto de roubo. O réu confirmou que iria vender o automóvel na OLX. Na delegacia havia uma vítima que havia caído em um golpe semelhante na OLX, mas não se lembra se essa vítima reconheceu o réu.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam os réus e não tinham motivos pessoais para incriminá-los falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Diante do conjunto probatório coligido, em especial o depoimento da vítima, que confirmou ter reconhecido o réu na delegacia de polícia (sendo certo, assim, o ato do reconhecimento de fato ocorreu e de forma positiva), a autoria e materialidade delitivas dos crimes de receptação e estelionato restou indubitosa.

De igual forma, o réu Ronaldo confirmou ter sido remunerado para receber depósito de grande quantia em sua conta bancária e posteriormente transferir a maior parte do numerário e efetuar saques do valor remanescente para um conhecido de um amigo, sendo patente o seu dolo em relação ao crime de estelionato, não se podendo cogitar de sua simples ingenuidade, tendo em vista que sequer conhecia bem a pessoa para quem estava “emprestando a conta”.

Desta forma, caracterizados os crimes, passo a dosar as penas.

1) Quanto ao réu Edmilson:

1.1) Quanto ao crime de receptação:

O réu é tecnicamente primário (fls. 224/227), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, ostentando outras condenações criminais, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

1.2) Quanto ao crime de estelionato:

O réu é tecnicamente primário (fls. 224/227), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, ostentando outras condenações criminais, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

2) Quanto ao réu Ronaldo (art. 171, caput, do Código Penal):

O réu é primário (fls. 223), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Isto posto, CONDENO EDMILSON DE JESUS NUNES SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como CONDENO EDMILSON DE JESUS NUNES SANTOS e RONALDO SANTOS MOTA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Indefiro o pedido de sursis pleiteado pela defesa do réu Edmilson, uma vez que ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, pois o réu Edmilson já foi condenado por crimes semelhantes, indicando alto grau de culpabilidade, conduta social inadequada do réu e a personalidade desvirtuada do agente.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA